

<입문-제2장 행정입법(법규명령·행정규칙).제1절 법규명령>

I. 구조

1. 법규명령의 의의

- 법규명령은 행정기관이 법률에 근거하거나 법률을 집행하기 위해 국민의 권리·의무에 관한 사항을 일반적·추상적으로 규율하는 행정입법의 한 형태이다. 이는 법률과 마찬가지로 대외적인 구속력을 가지며, 국민과 법원 등 모든 기관을 구속하는 법원(法源)으로서의 성격을 가진다. 법규명령은 국회의 입법을 보충하거나 실현하는 기능을 수행하며, 법률우위의 원칙과 법률유보의 원칙이라는 법치 행정의 원리에 종속된다는 구조적 특징을 가진다.

2. 법규명령의 특징

(1) 행정기관의 제정

- 법규명령은 국가가 아닌 행정부의 수반인 대통령을 비롯하여 총리, 각 부처 장관 등 행정기관이 제정한다. 이는 행정의 전문성과 신속성을 활용하여 법률의 세부 사항을 효율적으로 규율하기 위함이다.

(2) 대외적 구속력

- 법규명령은 행정조직 내부만을 구속하는 행정규칙과 달리, 행정조직뿐만 아니라 일반 국민과 법원을 대외적으로 구속하는 법규로서의 성격을 가진다. 이 때문에 법규명령은 반드시 상위 법률에 위반되어서는 안 된다.

(3) 일반·추상적 규율

- 법규명령은 특정 개인이나 구체적 사건을 규율하는 행정행위(처분)와 달리, 불특정 다수의 사람에게 반복 적용될 수 있는 일반적·추상적인 기준을 규율한다. 이는 법률과 같은 입법 작용의 성격을 가진다.

3. 법규명령의 한계

- 법규명령은 국민의 대표 기관인 국가가 제정한 법률에 종속된다. 따라서 법규명령은 법률우위의 원칙상 상위 법률에 위반되어서는 안 되며, 법률유보의 원칙상 국민의 권리·의무에 관한 새로운 사항을 정하기 위해서는 반드시 법률의 구체적인 위임(수권)이 있어야 한다.

II. 수권범위·근거에 따른 법규명령의 종류

- 법규명령은 상위 법규범으로부터 어떤 내용을 수권(授權)받아 제정되었는지에 따라 그 법적 성격이 구분된다.

1. 헌법-명령

- 헌법대위명령 또는 비상명령이라 한다. 비상상황시 행정권 발령, 헌법적 효력을 가지며, 그 예로 유신헌법 하의 긴급조치와 같은 명령이 있다.

2. 법률-명령

- 법률대위명령 또는 독립명령이라 한다. 헌법이 규정하는 법적효력을 지닌 명령으로, 헌법 76조상의 긴급명령, 긴급재정, 경제명령 등이 있다.

3. 명령-명령

- 법률종속명령이라 하며, 위임명령과 집행명령으로 구분한다.

(1) 위임명령

- 상위 법령에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항에 관하여 새로운 입법 사항을 정하는 명령을 의미한다.

(2) 집행명령

- 상위 법령의 시행에 필요한 절차나 형식 등 세부적인 사항을 정하는 명령으로 새로운 입법 사항을 정할 수 없다.

III. 법형식에 따른 법규명령의 종류

- 법규명령은 법률상의 형식이 아닌, 헌법이 특정 기관에 권한을 부여했는지 여부에 따라 구분될 수도 있다.

1. 헌법이 명시하는 법규명령

(1) 대통령령(시행령)

- 헌법 제75조에 따라 대통령에게 법률의 위임이나 집행을 위한 명령을 발할 권한이 직접 명시되어 있다. 법규명령 중 가장 상위에 위치한다.

(2) 총리령 및 부령(시행규칙)

- 헌법은 국무총리와 행정 각 부의 장에게 법률 또는 대통령령의 위임에 따라 또는 직권으로 총리령 및 부령을 발할 수 있는 권한을 명시적으로 부여하고 있다. 이들은 대통령령의 하위 법규명령으로서 주로 세부적인 집행 사항을 규정한다.

2. 헌법이 명시하지 않는 법규명령

(1) 중앙선거관리위원회 규칙

- 헌법 제114조 제6항은 중앙선거관리위원회가 법률의 범위 안에서 선거 관리, 국민 투표 등에 관한 규칙을 제정할 수 있음을 규정하며, 이는 법규명령의 효력을 가진다. 행정기관의 명령은 아니지만 법규로서 인정된다.

(2) 대법원 규칙

- 헌법 제108조에 따라 대법원이 법률에 저촉되지 않는 범위 내에서 소송 절차, 법원 내부 규율 등에 관한 규칙을 제정할 수 있으며, 이 역시 법규로서의 효력을 가진다. 사법부의 입법 작용이지만 법규명령의 기능을 수행한다.

(3) 국회 규칙, 헌법재판소 규칙

- 헌법 제64조에 따른 국회 규칙 및 헌법 제112조에 따른 헌법재판소 규칙 또한 각 기관의 자율적인 운영을 위한 것이지만, 법규로서 대외적 구속력을 가질 수 있는 경우 법규명령에 준하는 효력을 가진다.

IV. 법령보충규칙

1. 법령보충규칙의 의의

- 법령보충규칙이란 법률이나 상위 법규명령이 특정 사항을 행정규칙(고시, 훈령 등)의 형식으로 제정하도록 위임한 경우, 그 위임을 받아 제정된 행정규칙을 의미한다. 형식은 행정규칙이지만, 내용은 법률의 위임을 받아 국민의 권리·의무에 영향을 미치므로 법규명령의 효력을 갖는다.

2. 법규명령성 인정 근거

(1) 관련 법령

- 행정규제기본법은 법치주의 원칙에 따라 국민의 권리를 제한하는 규제는 법률에 그 근거를 두어야 함을 명시한다. 이와 관련하여 고시는 일반적으로 행정규칙의 한 형태이지만, 행정규제기본법 제4조 제2항은 법령에서 특정 사항을 고시, 훈령 등 행정규칙의 형식으로 정하도록 위임한 경우에도 그 규제 내용이 국민의 권리·의무에 관한 것이라면 법규명령의 효력을 가질 수 있음을 간접적으로 시사한다. 다만, 법규명령으로서 효력을 갖기 위해서는 상위 법령의 구체적 위임이 있어야 하며, 고시 자체가 법률상의 권한 위임을 넘어서 새로운 규제를 창설할 수는 없다.

(2) 관련 판례

- 판례는 법령보충규칙이 상위 법령과 결합하여 대외적 구속력을 가진다고 보아 법규명령성을 인정한다. 이는 법규명령이 법규로서의 실질을 갖는다면 형식이 행정규칙이라 하더라도 법치 행정의 원칙상 국민의 권리를 침해할 수 없다는 논리에 기초한다. 따라서 이러한 법령보충규칙은 상위 법령의 위임 한계를 벗어나서는 안 된다.

V. 법률종속명령(위임명령 + 집행명령) 근거

- 법률종속명령은 법률에 효력상 종속되는 모든 법규명령을 총칭하며, 그 주된 유형은 위임명령과 집행명령이다. 이들의 정당성 근거는 현대 행정의 필요성과 헌법적 근거에 있다.

1. 헌법적 근거

- 헌법 제75조는 대통령에게 법률에서 구체적으로 위임받은 사항과 법률을 집행하기 위해 명령을 발할 수 있는 권한을 부여함으로써 위임명령과 집행명령의 제정 근거를 직접적으로 명시한다. 헌법 제95조는 총리와 각 부처 장관에게도 명령 제정권을 부여한다.

2. 위임명령의 근거

- 위임명령의 정당성 근거는 법률유보의 원칙의 예외적 허용에 있다. 국가가 모든 사항을 규율하기 어렵다는 현실적 제약과 행정의 전문성·기술성을 활용하기 위해, 법률은 일정한 한계 내에서 국민의 권리·의무에 관한 사항을 행정기관에 위임할 수 있다. 다만, 위임은 포괄적으로 이루어질 수 없으며 구체적이고 개별적인 범위를 정해야 한다(포괄적 위임 금지 원칙).

3. 집행명령의 근거

- 집행명령의 정당성 근거는 법률우위의 원칙과 행정의 능률성에 있다. 법률이 일단 제정되면 행정기관은 그 법률을 실질적으로 실현해야 할 의무를 가진다. 법률의 절차나 형식 등 세부적인 사항을 행정기관이 자체적으로 규율하는 것은 법률의 집행을 효율적으로 수행하기 위해 필수적이다. 집행명령은 법률을 보충하거나 변경할 수 없고 법률의 취지를 따라야 한다.

VI. 결론

- 법규명령은 행정기관이 제정하는 국민 구속력을 가진 일반적·추상적인 법규범으로서, 법률의 종속성이라는 구조적 한계를 가진다. 헌법의 직접 수권을 받는 대통령령부터 법률의 위임을 받는 위임명령과 집행명령까지 수권 범위에 따라 다양하게 구분된다. 특히 고시 등 행정규칙의 형식을 취하더라도 상위 법령의 구체적인 위임을 받아 국민의 권리·의무를 규율하는 법령보충규칙은 법규명령의 실질적 효력이 인정되어 법치 행정의 원리에 따라 엄격한 통제를 받는다.